Antrag auf Abschluss eines Stromliefervertrages mit der E.ON Energie Deutschland GmbH, Arnulfstraße 203, 80634 München

E.ON BusinessStrom fix (SLP)

KundenName / Antragsteller*

Straße + HNr.*

PLZ + Ort *

Anrede Titel Vorname Name

Ansprechpartner/in

E-Mail-Adresse

Mobilfunknummer

Telefonnummer

E-Mail (E-Rechnung)*

E-Mail (Business-Portal)

Stichtagsabrechnung*

(vgl. Anlage "Kontaktdaten")

Der vorstehend bezeichnete Antragsteller unterbreitet der E.ON Energie Deutschland GmbH durch Übermittlung dieses ausgefüllten und unterzeichneten Antrags ein Angebot auf Abschluss eines Stromliefervertrages für die in der Anlage „Verbrauchsstellen" angegebenen Lieferstellen.

*Adresse der Lieferstelle**

Anlage Verbrauchsstellen ☐ *beigefügt*

Marktlokations-ID*

Branche*

Im Falle der Auswahl eines **Branchenprofils ohne PV-Anlage**, bestätigt der Kunde mit der Unterzeichnung des Antrags, dass zum Zeitpunkt der Antragsstellung **an keiner diesen Antrag betreffenden Lieferstellen / MaLo-IDs eine Photovoltaik-Anlage zur Eigenversorgung betrieben wird**.

Lieferbeginn*

Lieferende*

Bestellmenge in kWh/a*

Grundpreis in Euro/Monat* *pro Lieferstelle*

Arbeitspreis in ct/kWh*

(vgl. Anlage "Preisblatt" + Anlage "Verbrauchsstellen")

Vorheriger Lieferant*

**Pflichtangaben*

Bitte beachten Sie, dass Sie mit diesem Festpreisvertrag einen feststehenden Energiepreis vereinbaren und dadurch Ihre Stromkosten besser planen können. Der Festpreis wird während der Vertragslaufzeit nicht angepasst, die Börsenpreisdynamik hat darauf also keinen Einfluss. Das bedeutet, dass Ihr Arbeitspreis bei sinkenden Börsenpreisen während der Vertragslaufzeit nicht angepasst werden darf. Andererseits profitieren Sie davon, dass Ihr Arbeitspreis bei steigenden Börsenpreisen ebenfalls stabil bleibt.

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass uns vor Abgabe dieses Antrags der diesem Antrag beigefügte Musterstromliefervertrag einschließlich der Anlagen „Produktspezifische Regelungen", „Kontaktdaten", „Preisblatt" und „Verbrauchsstellen" sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand Dezember 2024) vollständig zur Verfügung gestellt wurden.

Die Stromlieferung soll auf Grundlage des beigefügten Musterstromliefervertrages einschließlich der vorgenannten Anlagen sowie zu den in der Anlage „Verbrauchsstellen" je Lieferstelle ausgewiesenen Laufzeiten, Bestellmengen und Preisen erfolgen. Die vorgenannten Vertragsunterlagen werden mit Zustandekommen des Vertrages Bestandteil des Stromliefervertrages.

Wir erklären uns mit dem Inhalt der vorgenannten Vertragsunterlagen einverstanden und beantragen den Abschluss des Stromliefervertrages mit E.ON auf dieser Grundlage.

Der Stromliefervertrag kommt erst mit Annahme dieses Antrags durch E.ON Energie Deutschland GmbH, insbesondere durch Übersendung einer Vertragsbestätigung in Textform, zustande.

Sofern dieser Antrag durch einen Vertreter oder Vollmachtnehmer unterzeichnet wird, bestätigt der Unterzeichner, zur Abgabe dieses Antrags sowie zur Entgegennahme der diesem Antrag beigefügten Vertragsunterlagen für den Antragsteller bevollmächtigt zu sein.

_____ _____

Ort, Datum ***Unterschrift und Firmenstempel***

Unterzeichner/in in Druckbuchstaben* _____

Stromliefervertrag - E.ON BusinessStrom fix

KundenName
Straße HausNr.
PLZ Ort

und **E.ON Energie Deutschland GmbH**
(HRB 209327, AG München)
Verkauf Energielösungen
Arnulfstr. 203
80634 München

nachfolgend „Kunde“ genannt

nachfolgend „E.ON“ genannt

gemeinsam „Vertragspartner“ genannt

Angebots-Nr.:
für die in Anlage „Verbrauchsstellen“ genannten Marktlokationen (im folgenden „Verbrauchsstellen“)

1. Vertragsumfang
E.ON liefert außerhalb der Grundversorgung den **Gesamtbedarf** an elektrischer Energie **einschließlich der Netznutzung** und, sofern an E.ON verrechnet, dem Messstellenbetrieb an die in der Anlage „Verbrauchsstellen“ genannten Verbrauchstellen des Kunden. Die dort genannten **Bestellmengen** sind Grundlage der Preisstellung und basieren jeweils auf historischen Lastdaten sowie dem erwarteten Verbrauch. Die Liefer- und Messspannungen sind ebenfalls dort aufgeführt, die **Übergabe** erfolgt jeweils an der Eigentumsgrenze zwischen der Anschlussanlage des Netzbetreibers und der Kundenanlage.

2. Laufzeit und Kündigung
Der Vertrag tritt mit eigenhändiger Unterschrift oder einfacher elektronischer Signatur beider Vertragspartner, die den Namen des Unterzeichners wiedergibt, in Kraft und endet am ° ° ° ° °, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Lieferbeginn ist der ° ° ° ° °, sofern nicht für einzelne Verbrauchsstellen ein abweichender Termin genannt ist. Die Belieferung endet mit dem für die Verbrauchsstelle jeweils genannten Termin, spätestens jedoch mit Beendigung des Vertrages.

3. Preise und Abrechnung
Der Kunde zahlt an E.ON für die bereitgestellte bzw. gelieferte Energie die Preise und Entgelte gemäß Anlagen „Preisblatt“ und „Verbrauchsstellen“. Die Abrechnung erfolgt für den jeweils genannten Zeitraum. E.ON darf für Verbrauchsstellen mit jährlicher Abrechnung einen abweichenden Abrechnungszeitraum von maximal zwölf Monaten und monatlichen Abschlägen festlegen.

4. E-Rechnung
Die für die E-Rechnung benannte E-Mail-Adresse wird dazu genutzt, Rechnungen und andere abrechnungsrelevante Dokumente zukünftig jeweils als unverschlüsselten Anhang über diesen Mailaccount zu empfangen. Lediglich IBAN/ BIC und die Vertragskontonummer werden teilweise unkenntlich gemacht, um die Vertraulichkeit dieser Daten sicherzustellen. Änderungen dieser E-Mail-Adresse teilt der Kunde E.ON unverzüglich in Textform mit.

5. Sonstige Bestimmungen
Weitere produktspezifische Bestimmungen sind in der Anlage **„Produktspezifische Regelungen“** geregelt.

Dieser Vertrag **ersetzt** ab Lieferbeginn für diese Verbrauchsstellen alle vorherigen Verträge und Vereinbarungen über die Belieferung mit elektrischer Energie. Der Kunde **bevollmächtigt** E.ON, alle zwischen dem Kunden und Dritten bestehenden Verträge und sonstigen Vereinbarungen über die Belieferung mit elektrischer Energie für die in Anlage „Verbrauchsstellen“ genannte Verbrauchsstellen zu kündigen.

Gerichtsstand ist der Geschäftssitz der oben genannten Vertriebseinheit der E.ON Energie Deutschland GmbH, sofern nicht im Einzelfall ein ausschließlicher gesetzlicher Gerichtsstand begründet ist.

MUSTER

E538732

E_BB_A2412_F2501_DS2312_DF2306_STD

6. Bestandteile des Vertrages

Die Bestimmungen dieses Vertrages sowie die als **wesentliche Bestandteile** beigefügten Anlagen gelten, sofern nichts anderes geregelt ist, in folgender Reihenfolge:

1. Stromliefervertrag
2. Anlage „Produktspezifische Regelungen“ (Stand 06.10.2026)
3. Anlage „Kontaktdaten“
4. Anlage „Preisblatt“ (Stand 06.10.2026)
5. Anlage „Verbrauchsstellen“
6. Anlage „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ (Stand Dezember 2024)

Zusätzlich sind diesem Vertrag „Allgemeine Datenschutzhinweise“, das Datenformblatt zur Information über die Messdatenkommunikation und der aktuelle Strommix beigefügt. Das Datenformblatt ist für Sie relevant, wenn Sie keinen Messstellenvertrag mit einem grundzuständigen Messstellenbetreiber abgeschlossen haben und Ihre Messstellenbetriebskosten für das intelligente Messsystem über Ihren Stromliefervertrag abgerechnet werden.

Die Unterzeichner bestätigen, zum Abschluss dieses Vertrages für ihre jeweiligen Unternehmen bevollmächtigt zu sein.

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift des Kunden	**E.ON Energie Deutschland GmbH**
Unterschrift optional	

MUSTER

Produktspezifische Regelungen - E.ON BusinessStrom fix

(Stand: 06.10.2026)

Für KundenName

für die in Anlage „Verbrauchsstellen“ genannten Verbrauchsstellen

Angebots-Nr.:

1. Erbringung von Regelleistung durch Letztverbraucher

Der Kunde erklärt, dass derzeit keine Erbringung von **Regelleistung** nach § 26 a StromNZV über einen anderen Bilanzkreis erfolgt oder beabsichtigt ist. Falls der Kunde dieses wünscht, ist eine **separate Vereinbarung** mit E.ON erforderlich.

2. E.ON Business Portal

E.ON stellt dem Kunden zur Verwaltung seiner vertragsbezogenen Daten einen kostenfreien Account im E.ON Business Portal zur Verfügung. Über diesen Account kann der Kunde unter anderem Stammdaten ändern, E-Rechnungen einsehen, Abschläge anpassen sowie Zählerstände übermitteln. Für Lieferstellen mit registrierender Leistungsmessung erfolgt die Visualisierung des Energieverbrauchs in einem Zeitraster von 15 Minuten-Leistungswerten (Lastgangdaten).
Sobald der Kunde E.ON eine E-Mail-Adresse übermittelt, erklärt er sich damit einverstanden, dass nach Vertragsabschluss automatisch ein E.ON Business Portal-Account eingerichtet und darin vertragsbezogene Daten bereitgestellt werden. Sofern bereits ein Account besteht, wird dieser um die neuen Lieferstellen erweitert.

3. Stichtagsabrechnung

Die Vertragspartner vereinbaren für die Verbrauchsstellen mit jährlicher Abrechnung eine Stichtagsabrechnung zum 31.12. Der Kunde liest die jeweiligen Zählerstände zum Stichtag selbst ab und übermittelt diese über das E.ON Online-Portal. Die Zugangsdaten und Fristen werden dem Kunden rechtzeitig mitgeteilt. Werden Zählerstände nicht fristgerecht erfasst, berechnet E.ON die Verbrauchswerte auf Basis vorhandener Werte vom zuständigen Verteilnetz- oder Messstellenbetreiber. Teilt der Kunde Zählerstände zu einem anderen Datum mit, berechnet E.ON auf Basis der abgelesenen Werte den Verbrauch auf den Stichtag. Liegen E.ON für die Verbrauchsstelle aktuellere abgelesene Werte vom Netz- oder Messstellenbetreiber vor, werden diese als Grundlage für die Stichtagsabrechnung des Verbrauchs verwendet.

4. Kundenbetreuung, Beschwerdestelle

Für **weitere Produkte** oder **Dienstleistungen** kann sich der Kunde an seinen persönlichen Kundenbetreuer wenden, für **Beschwerdefälle** an die E-Mail-Adresse edg-b2b-beschwerden@eon-energie.com oder an die Telefonnummer 0 89-12 14 07 85.

MUSTER

E538732

E_BB_A2412_F2501_DS2312_DF2306_STD

Kontaktdaten

Ansprechpartner

Anrede	Titel	Vorname	Name

E-Mail-Adresse[1]: _____

Mobilfunknummer[2]: _____

Telefonnummer[3]: _____

E.ON Business Portal
Erstellung eines E.ON Business Accounts - mehr unter dem Abschnitt im Vertrag

E-Mail-Adresse: _____ ☐ wie oben[1]

E-Rechnung (Pflichtangabe)
Zum Erhalt von digitalen Rechnungen - mehr unter dem Abschnitt im Vertrag

E-Mail-Adresse: _____ ☐ wie oben[1]

Stichtagsabrechnung
Zur Einrichtung des E.ON Online Zugriffs - mehr unter dem Abschnitt im Vertrag

E-Mail-Adresse: _____ ☐ wie oben[1]

Kontakterlaubnis
Wir würden gerne mit Ihnen in Kontakt treten. Dafür benötigen wir Ihre Einwilligung.

E-Mail-Adresse: _____ ☐ wie oben[1]

Mobilfunknummer: _____ ☐ wie oben[2]

Telefonnummer: _____ ☐ wie oben[3]

Bitte beachten Sie:

Für die Wirksamkeit der Kontakteinwilligung ist eine Verifizierung Ihrer E-Mail-Adresse erforderlich. Hierzu erhalten Sie in Kürze eine E-Mail mit der Bitte um Bestätigung.

Ich willige ein, von der E.ON Energie Deutschland GmbH zu allgemeinen und personalisierten Angeboten und Produkten der E.ON Vertriebsgesellschaften* aus den Bereichen Energieerzeugung, -belieferung und -lösungen (z.B. Photovoltaik, Stromlieferung, Heizung und Elektromobilität), ebenso wie zu Telekommunikation, sonstigen energienahen Leistungen oder Services (z.B. Energieberatung) und zu Marktforschungszwecken (z.B. Befragung zur Servicequalität) per Telefon per elektronischer Post (z.B. E-Mail) kontaktiert zu werden.

Ihr Widerrufsrecht: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründen gegenüber der E.ON Energie Deutschland GmbH für diese und ihre Vertriebsgesellschaften mit Wirkung für die Zukunft widerrufen bei E.ON Energie Deutschland GmbH, Postfach 14 75, 84001 Landshut oder keine Werbung@eon.de.

*E.ON Energie Deutschland GmbH, Arnulfstraße 203, 80634 München; E.ON Drive Germany GmbH, Arnulfstraße 203, 80634 München; E.ON Business Solutions GmbH, Brüsseler Platz 1, 45131 Essen; Westconnect GmbH, Brüsseler Platz 1, 45131 Essen

Der Unterzeichner ist befugt, die angegebene E-Mail Adressen und Telefonnummern zu benennen.
Unterschriftenfeld

_____

Kontakteinwilligung

Weitere Kontakteinwilligungen können Sie unter eon.de/infos oder über den QR-Code erteilen.

E538732

E_BB_A2412_F2501_DS2312_DF2306_STD

Preisblatt - E.ON BusinessStrom fix

(Stand 06.10.2026)

Für KundenName

für die in Anlage „Verbrauchsstellen“ genannten Verbrauchsstellen

Angebots-Nr.:

1. Grundpreis

Für jede Verbrauchsstelle wird für den jeweils vereinbarten Abrechnungszeitraum unabhängig vom Strombezug ein Grundpreis gemäß Abschnitt „Preise“ der Anlage „Verbrauchsstellen“ berechnet.

2. Arbeitspreis

Für jede Verbrauchsstelle wird für die Wirkarbeit ein Arbeitspreis gemäß Abschnitt „Preise“ der Anlage „Verbrauchsstellen“ berechnet.

3. Netzentgelte

Der Kunde zahlt ein zusätzliches Entgelt in Höhe der von E.ON an den Netz- bzw. ggf. Messstellenbetreiber zu zahlenden, veröffentlichten Entgelte für die Netznutzung, den Messstellenbetrieb und damit verbundene Dienstleistungen. Ändern sich diese, ändern sich zeitgleich auch die Entgelte, die der Kunde an E.ON zu zahlen hat.

Wenn der zuständige Netzbetreiber aufgrund einer Änderung der Benutzungsstundenzahl oder der vom Kunden erreichten Höchstleistung im Laufe eines Kalenderjahres Nachberechnungen der Entgelte gegenüber E.ON vornimmt, wird E.ON dem Kunden diese Nachberechnungsbeträge entsprechend in Rechnung stellen oder gutschreiben. Dies gilt auch im Falle eines Lieferantenwechsels des Kunden zu E.ON während des Jahres für Nachberechnungen des zuständigen Netzbetreibers, die den Zeitraum vor dem Lieferantenwechsel betreffen.

Bei oberspannungsseitiger Lieferung und unterspannungsseitiger Messung werden die vom Netzbetreiber um die Trafoverluste erhöhten Lastgänge für die Abrechnung verwendet.

4. Entgelte für Umlagen und Aufschläge aufgrund von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien

Der Kunde zahlt ein zusätzliches Entgelt in Höhe der Beträge, die E.ON jeweils für die Offshore-Netzumlage nach §§ 10 ff. EnFG in Verbindung mit § 17f. EnWG, die KWKG-Umlage nach §§ 10ff. EnFG und den Aufschlag für besondere Netznutzung aufgrund der Belieferung des Kunden als Letztverbraucher an die jeweils zuständigen Netzbetreiber zu zahlen hat. Verändern sich diese nach Vertragsabschluss, verändern sich die vom Kunden zu zahlenden Beträge zeitgleich im gleichen Umfang.

5. Steuern, Abgaben

Alle in diesem Preisblatt genannten Beträge sind Nettobeträge. Sie werden zuzüglich der jeweils gültigen Konzessionsabgabe sowie der gesetzlichen Strom- und Umsatzsteuer in Rechnung gestellt.

6. Auswirkungen der Änderungen rechtlicher Verhältnisse

Dieser Vertrag beruht auf den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden rechtlichen Verhältnissen. Diese umfassen die deutschen und europäischen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien und deren Anwendung - z.B. in Form von verbindlichen Festlegungen von Behörden wie der Bundesnetzagentur - sowie darauf gestützte Maßnahmen des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des Marktgebietsverantwortlichen.

Verteuert oder verbilligt eine Änderung der rechtlichen Verhältnisse unmittelbar, d.h. ohne Hinzutreten zusätzlicher Umstände den Bezug oder den Absatz der zu liefernden Energie, erhöht bzw. verringert sich der Preis in gleichem Umfang; entsprechendes gilt, soweit in diesem Vertrag relevant, auch für den Transport. Die Änderung gilt ab dem Zeitpunkt, ab dem die Veränderung wirksam ist.

Absatz 2 findet keine Anwendung, soweit die Auswirkungen einer Änderung der rechtlichen Verhältnisse

MUSTER

E538732

E_BB_A2412_F2501_DS2312_DF2306_STD

bereits anderweitig im Vertrag geregelt sind, bei Änderungen von öffentlich-rechtlichen Gebühren und Beiträgen, zu deren Zahlung E.ON verpflichtet ist und für die E.ON eine bei ihr verbleibende Leistung und/oder einen bei ihr verbleibenden Vorteil erhält, sowie bei Änderungen von direkten Ertrag- und Besitzsteuern (z.B. Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe-, Vermögensteuer).

Preisänderungen auf Grund Absatz 2 dürfen für keinen Vertragspartner einen zusätzlichen Gewinn zur Folge haben.

MUSTER

E_BB_A2412_F2501_DS2312_DF2306_STD

Verbrauchsstellenliste zum Angebot

Daten der Verbrauchsstellen

	Zuordnung und Adresse			
lfd. Nr.	Vertragskontonummer	Marktlokations-ID	Marktlokation (Verbrauchsstelle)	Zusatzinformationen
1				

Vertragsumfang und Lieferzeitraum

Zeitraum: -

Netz- und Lieferdaten

lfd. Nr.	Laufzeit Lieferbeginn	Laufzeit Lieferende	Bestellmengen HT/ET	Bestellmengen NT	Liefer-/ Messspannung [1)]
1				-	NSP/NSP

[1)] NSP = Niederspannung, MSP = Mittelspannung, HSP = Hochspannung, UN = Umspannung in Niederspannung, UM = Umspannung in Mittelspannung

Vertragspartner

Rechnungsadresse, falls abweichend

lfd. Nr.	Partnernr.	Name	Adresse	Name	Adresse
1					

Preise [2] und Abrechnung

Lieferzeit -

lfd. Nr.	Grundpreis [3]	Leistungspreis [3]	Arbeitspreis HT/ET	Arbeitspreis NT	Abrechnungs-zeitraum	monatlicher Abschlag
1	€/M.	-	ct/kWh	-	Jährlich	Ja

[2] **Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich aller Steuern, Abgaben, Umlagen und Entgelte und gemäß den sonstigen Preisregelungen gemäß dem Stromliefervertrag inklusive Anlagen.**

[3] **€/M.= Euro/Monat; €/J.=Euro/Jahr; €/M./Lst.= Euro/Monat/Lieferstelle; €/J./Lst.=Euro/Jahr/Lieferstelle; €/kW/J.=Euro/kW/Jahr; €/kW/M.=Euro/kW/Monat**

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Energielieferungen und Energiedienstleistungen (Stand Dezember 2024)

I.) Allgemeine Regelungen für Energielieferungen und Energiedienstleistungen

1. Definitionen

1.1. Energie im Sinne dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ist Strom und Erdgas.

1.2. Ein „Modulvertrag" im Sinne dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ist ein Vertrag für Energielieferungen oder ein Vertrag zur Erbringung von Energiedienstleistungen, dessen wesentlicher Bestandteil diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind.

1.3. „Energiedienstleistungen" im Sinne dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Energielieferungen erbracht werden können, wie z.B. Energie-Consulting.

2. Abrechnung und Bezahlung

2.1. Allgemeines

2.1.1. Rechnungen und Abschläge werden jeweils zu dem von E.ON angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zeitpunkt, ab dem E.ON über den Rechnungsbetrag verfügen kann.

2.1.2. Einwände gegen Rechnungen berechtigen nur dann zum Zahlungsaufschub, zur Zahlungskürzung oder -verweigerung, wenn die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder sofern

a. der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und

b. der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist.

2.1.3. Gegen Ansprüche von E.ON kann nur mit fälligen Gegenansprüchen aufgerechnet werden, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

2.2. Für Energielieferungen

2.2.1. E.ON ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die vom Messstellenbetreiber übermittelten Verbrauchsdaten zu verwenden.

2.2.2. Der Verbrauch von Energie wird auf Basis von Messwerten des jeweiligen Messstellenbetreibers bei Verbrauchsstellen mit Lastgangmessung (RLM) monatlich oder jährlich, bei Verbrauchsstellen mit Verbrauchsmessung (SLP) jährlich abgerechnet. Der Kunde zahlt für die SLP-Verbrauchsstellen monatliche Abschlagsbeträge. Abrechnungsjahr ist das Kalenderjahr, soweit nichts anderes vereinbart ist. E.ON stellt die Rechnungen binnen sechs Wochen, bei monatlicher Stromabrechnung binnen drei Wochen ab Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums bzw. nach Beendigung des Lieferverhältnisses.

2.2.3. E.ON kann für die Abrechnung der Energielieferung Abschlagszahlungen verlangen. Diese sind anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Ergibt sich aus der Abrechnung ein Guthaben für den Kunden, verrechnet E.ON dieses Guthaben mit der nächsten Abschlagszahlung oder zahlt es binnen zwei Wochen aus.

2.2.4. E.ON kann im Falle fehlender oder unzureichender Messwerte auf der Grundlage der letzten Ablesung bzw. des Verbrauchs vergleichbarer Anlagen den Verbrauch rechnerisch ermitteln; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen.

2.2.5. Sofern der Messstellenbetreiber aufgrund von Messfehlern nach § 71 Abs. 3 Messstellenbetriebsgesetz Messwerte korrigiert, wird dem Kunden ein zu viel berechneter Betrag erstattet. Ein zu wenig berechneter Betrag ist vom Kunden nachzuentrichten. E.ON legt der Erstattung/Nachberechnung den vom Messstellenbetreiber ermittelten und dem Kunden mitgeteilten korrigierten Verbrauch zugrunde.

2.2.6. Diese Ansprüche sind auf den der Feststellung des Fehlers vorausgehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden. In diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt.

2.2.7. Werden sonstige Fehler in der Ermittlung von Rechnungsbeträgen oder in den der Rechnung zugrunde liegenden Daten festgestellt, ist eine Überzahlung von E.ON zu erstatten bzw. ein Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten.

2.2.8. Kann E.ON den Umfang des Fehlers nicht einwandfrei feststellen, schätzt E.ON den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung für eine Erstattung/Nachberechnung. Grundlage für die Schätzung ist der durchschnittliche Verbrauch des dieser Ablesung vorhergehenden und des auf die Feststellung des Fehlers folgenden Abrechnungszeitraums. E.ON kann als Grundlage für die Schätzung auch den Verbrauch aus dem Vorjahr verwenden. Die tatsächlichen Verhältnisse berücksichtigt E.ON angemessen.

2.2.9. Stichtagsabrechnung für Energielieferungen

a. Sofern der Kunde eine Stichtagsabrechnung gewählt hat, erhält der Kunde eine jährliche Stichtagsabrechnung zum 31.12. eines Jahres. Dazu verwendet E.ON die Verbrauchswerte für die jeweiligen Verbrauchsstellen zum Stichtag auf Basis vorhandener, vom Messstellenbetreiber mitgeteilter Werte.

b. Sofern der Kunde die Zählerstände der jeweiligen Verbrauchsstellen zum Stichtag selbst ablesen möchte, trägt der Kunde die Zählerstände in einem Online-Portal ein. E.ON informiert den Kunden rechtzeitig über die Zugangsdaten für das Online-Portal und den Abgabetermin für die Zählerstände. Unterscheidet sich das Datum der Ablesung durch den Kunden vom vereinbarten Stichtag, berechnet E.ON auf der Basis der vom Kunden abgelesenen Werte den Verbrauch zu dem vereinbarten Stichtag. Liegen E.ON für die Verbrauchsstellen des Kunden vom Messstellenbetreiber aktuellere Verbrauchswerte, als die von dem Kunden abgelesenen Werte vor, dienen diese als Basis für die Berechnung der Verbrauchswerte zum vereinbarten Stichtag. Für den Fall, dass der Kunde keine Selbstablesung durchführt oder die Zählerstände in dem Online-Portal nicht innerhalb der dafür vorgegebenen Frist einträgt, berechnet E.ON die Verbrauchswerte zum Stichtag auf Basis vorhandener, vom Messstellenbetreiber zur Verfügung gestellter Werte.

2.2.10. Der Kunde erhält mindestens einmal jährlich, im Fall der Fernübermittlung der Verbrauchsdaten monatlich, unentgeltlich Abrechnungsinformationen zur Ermittlung eines Rechnungsbetrages. Abrechnungsinformationen können in Rechnungen enthalten sein.

2.3. Für Energiedienstleistungen

2.3.1. Energiedienstleistungen werden entsprechend den Regelungen des jeweiligen Modulvertrages abgerechnet.

2.3.2. Jede Energiedienstleistung wird auf der Rechnung als gesonderte Position ausgewiesen.

3. Erfüllungsgehilfen

E.ON darf sich zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten Dritter bedienen.

4. Haftung

4.1. Allgemeines

4.1.1. E.ON haftet vorbehaltlich der Regelungen in Ziffer 4.2 für von ihr, einem ihrer gesetzlichen Vertreter oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen verursachte Schäden aus der schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Darüber hinaus haftet E.ON für von ihr, einem ihrer gesetzlichen Vertreter oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen verursachte Schäden aus vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung oder soweit zwingende gesetzliche Haftungsregelungen (z. B. Produkthaftungsgesetz) bestehen. E.ON haftet auch für von ihr, einem ihrer gesetzlichen Vertreter oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen verursachte Schäden aus der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei leichter Fahrlässigkeit jedoch der Höhe nach begrenzt auf die bei Vertragsbeginn vorhersehbaren vertragstypischen Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

4.1.2. Im Übrigen ist die Haftung von E.ON ausgeschlossen.

4.2. Für Energielieferungen

4.2.1. Für Schäden, die der Kunde durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung erleidet, haftet E.ON nicht, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs, einschließlich des Netzanschlusses, oder eine Störung des Messstellenbetriebs handelt. E.ON weist darauf hin, dass in diesem Fall ein Haftungsanspruch des Kunden gegen den Netzbetreiber oder den Messstellenbetreiber bestehen kann. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung oder Störung auf nicht berechtigten Maßnahmen von E.ON beruht.

4.2.2. Im Fall, dass der zur Belieferung des Kunden erforderliche Netznutzungsvertrag bzw. Messstellenvertrag zwischen E.ON und dem Netzbetreiber bzw. dem Messstellenbetreiber abgeschlossen worden ist, ist E.ON verpflichtet, dem Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber oder den Messstellenbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

4.2.3. Im Übrigen gilt Ziffer 4.1.

4.2.4. Wenn sich die Bonität des Kunden nachweislich objektiv verschlechtert (z. B. der Kunde im Bonitätsindex 2.0 der Creditreform Wirtschaftsauskunft den Wert von 300 überschreitet), ist E.ON ferner berechtigt, von dem Kunden die Stellung einer Bankbürgschaft in angemessener Höhe als Sicherheit für (mögliche) Regressforderungen gegen den Kunden zu verlangen, die aufgrund einer eventuellen Inanspruchnahme von E.ON durch den zuständigen ÜNB auf Zahlung der vom Kunden zu entrichtenden EEG-Umlage entstehen (könnten). Die Bank muss ein Rating von mindestens BBB+ von Standard & Poor's Ratings, Baa1 von Moody's Investor Services Inc. oder BBB+ von Fitch Ratings Inc. haben. Die Bankbürgschaft ist innerhalb von fünf Werktagen nach ihrer Anforderung vom Kunden an E.ON zu leisten. Wird die Sicherheit nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig geleistet, ist E.ON berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Sofern die geleistete Sicherheit der Höhe nach die bestehenden Risiken nicht mehr abdeckt, sich die Bonität der Bank verschlechtert oder die Laufzeit der Sicherheit abläuft, ist E.ON berechtigt, eine neue für sie akzeptable Bankbürgschaft nachzufordern. Die Bankbürgschaft ist unverzüglich zurückzugeben, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 entfallen sind. Gesetzliche Leistungsverweigerungsrechte bleiben unberührt.

5. Vertraulichkeit

Die Vertragspartner werden den Inhalt dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen und aller Modulverträge, die zwischen dem Kunden und E.ON geschlossen werden, vertraulich behandeln und keinem Dritten gegenüber offenlegen, insbesondere die Preise. Dies gilt nicht, wenn der andere Vertragspartner der Offenlegung zuvor schriftlich zugestimmt hatte oder die Offenlegung zur Durchführung dieses Vertrags, insbesondere gegenüber dem Netzbetreiber und/oder Messstellenbetreiber oder aufgrund Anordnung durch ein Gericht oder eine Behörde notwendig sein sollte. Keine Dritten im Sinne des vorstehenden Satzes sind ihrerseits zur Verschwiegenheit verpflichtete Berater, Wirtschaftsprüfer, Banken, Versicherungen und mit dem jeweiligen Vertragspartner verbundene Unternehmen gemäß Aktiengesetz.

6. Änderungen der Vertragsbedingungen, Widerspruchsrecht

6.1. E.ON ist zur Wiederherstellung der Ausgewogenheit des Vertragsgefüges oder zum Füllen von vertraglichen Lücken dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen oder des jeweiligen Modulvertrages berechtigt, Vertragsbedingungen zu ändern, wenn

a. diese durch eine Gesetzesänderung unwirksam werden, oder

b. diese durch gerichtliche Entscheidungen als unwirksam erachtet worden sind oder zu werden drohen, oder

c. eine Veränderung der rechtlichen oder tatsächlichen Lage eintritt, die für die Vertragsparteien im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbar war und dieser Umstand zu einer Lücke im Vertrag oder einer nicht unwesentlichen Störung der Ausgewogenheit des Vertragsgefüges – insbesondere bezogen auf das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung – führt.

6.2. Ziffer 6.1 gilt nicht für die Änderung der Preise, der vereinbarten Hauptleistungspflichten, der Vertragslaufzeit und der Kündigungsregelung des jeweiligen Modulvertrages.

6.3. Änderungen der Vertragsbedingungen gemäß Ziffer 6.1 werden nicht ohne Zustimmung des Kunden wirksam. E.ON informiert den Kunden über die geplante Änderung der Vertragsbedingungen in Textform mindestens sechs Wochen vorher unter Angabe des Zeitpunkts, ab dem die geänderten Vertragsbedingungen gelten sollen. Der Kunde stimmt der Änderung der Vertragsbedingungen zu, wenn er ihr nicht innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Mitteilung in Textform widerspricht. Auf diese Folge wird E.ON den Kunden im Rahmen der Mitteilung besonders hinweisen. Sofern der Kunde den Vertragsänderungen nicht widerspricht, legt E.ON diesem Vertrag die geänderten Vertragsbedingungen ab dem angegebenen Zeitpunkt zugrunde.

6.4. Sollte für E.ON die Weiterführung des Vertrages unzumutbar sein, weil die betreffenden Vertragsbedingungen aufgrund des Widerspruchs des Kunden nicht zum Tragen kommen, ist E.ON befugt, den Vertrag innerhalb von vier Wochen nach Zugang des Widerspruchs mit einer Frist von vier Wochen auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen.

7. Außerordentliche Kündigung

7.1. Die Vertragspartner haben bei Vorliegen eines wichtigen Grundes das Recht, den Vertrag fristlos zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn wesentliche Vertragspflichten wiederholt verletzt wurden, insbesondere der Kunde sich mit einer fälligen Zahlung mindestens zum zweiten Mal in Verzug befindet.

7.2. Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Das Recht zur Geltendmachung von Schadens- und/oder Aufwendungsersatz bleibt im Fall einer Kündigung unberührt.

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

8.1. Für diese allgemeinen Geschäftsbedingungen und für die jeweiligen Modulverträge ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anzuwenden.

8.2. Gerichtsstand ist der Sitz von E.ON Energie Deutschland GmbH, sofern nicht im Einzelfall ein ausschließlicher gesetzlicher Gerichtsstand begründet ist.

9. Übertragung von Rechten und Pflichten, Änderung der Rechtsperson des Kunden

9.1. Außerhalb der gesetzlichen Gesamtrechtsnachfolge ist die Übertragung der Rechte und Pflichten aus diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen und den jeweiligen Modulverträgen nur mit schriftlicher Zustimmung der anderen Partei zulässig. Die Zustimmung darf nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes verweigert werden. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn E.ON die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag an ein mit E.ON im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenes Unternehmen überträgt, das Gewähr dafür bietet, die Verpflichtungen aus diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen und den jeweiligen Modulverträgen erfüllen zu können.

9.2. Ein Wechsel oder eine Veränderung in der juristischen oder natürlichen Person des Kunden ist E.ON unverzüglich mitzuteilen. Das Gleiche gilt, falls sich die Eigentümerstruktur des Kunden so ändert, dass die Anteilsmehrheit auf eine andere juristische oder natürliche Person übergeht.

10. Nebenabreden und Vertragsänderungen

Mündliche Nebenabreden zu diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen und allen Modulverträgen zwischen dem Kunden und E.ON bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Klausel.

11. Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen

Sollten vorhandene oder zukünftig ergänzte Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen oder den jeweiligen Modulverträgen ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die Anwendung von § 139 BGB ist ausgeschlossen.

II.) Besondere Regelungen für Energielieferungen

1. Lieferung von Energie

1.1. Die Lieferung
   a. von Erdgas erfolgt in dem vom Netzbetreiber bereitgestellten Druck und Brennwert. Kurzzeitig auftretende Druck- und Brennwertänderungen stellen keine Qualitätsabweichung dar.
   b. von Strom erfolgt in der vom Netzbetreiber bereitgestellten Spannung und Frequenz. Kurzzeitig auftretende Spannungs- und Frequenzänderungen stellen keine Qualitätsabweichung dar.

1.2. Erfordert der störungsfreie Betrieb von Anlagen und Geräten eine über die vom Netzbetreiber bereitgestellte Qualität hinausgehende Qualität, so trifft der Kunde hierfür selbst geeignete Vorkehrungen. Eine Weiterleitung der gemäß dem jeweiligen Modulvertrag gelieferten Energie an Dritte darf der Kunde nur mit schriftlicher Zustimmung von E.ON vornehmen. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn dem keine sachlichen Gründe entgegenstehen. Sollte aufgrund des jeweiligen Modulvertrages eine Mindestabnahmemenge vereinbart worden sein, ist der Kunde bis zur Grenze der Mindestabnahmeverpflichtung auch ohne Zustimmung frei in der Weiterleitung der gelieferten Energie an Dritte.

1.3. Der Kunde verpflichtet sich, während der Laufzeit des jeweiligen Modulvertrages seinen gesamten leitungsgebundenen Energiebedarf für die vertraglich vereinbarten Verbrauchsstellen ausschließlich von E.ON zu beziehen. Ausgenommen hiervon sind sämtliche Eigenerzeugungsanlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen und von Kraft-Wärme-Kopplung sowie Notstromaggregate des Kunden oder Dritter sowie bereits bei Vertragsschluss bestehende sonstige Eigenerzeugungsanlagen des Kunden oder Dritter.

2. Liefervoraussetzungen

2.1. Der Kunde verpflichtet sich, für die Dauer der Belieferung für die im jeweiligen Modulvertrag genannten Verbrauchsstellen je einen Netzanschlussvertrag mit einer ausreichenden Netzanschlusskapazität für die uneingeschränkte Lieferung, einen Anschlussnutzungsvertrag sowie bei reiner Energielieferung einen Netznutzungsvertrag jeweils mit dem zuständigen Netzbetreiber abzuschließen.

2.2. Ist die Belieferung aufgrund einer Verletzung der Pflichten aus Ziffer 2.1 durch den Kunden nicht möglich, hat E.ON Anspruch auf Ersatz des vertraglichen Erfüllungsinteresses. Dies gilt nicht, wenn der Kunde die Verletzung der entsprechenden Pflicht(en) nicht zu vertreten hat.

3. Lieferumfang

E.ON ist verpflichtet, den Energiebedarf des Kunden gemäß diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen in Verbindung mit dem jeweiligen Modulvertrag zu befriedigen und für die Dauer des jeweiligen Modulvertrags im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des jeweiligen Modulvertrags jederzeit Energie zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,
   a. soweit der jeweilige Modulvertrag zeitliche Beschränkungen vorsieht,
   b. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung unterbrochen hat oder dieser aufgrund eines Schadensereignisses oder sonstiger Umstände unterbrochen wurde und die Unterbrechung nicht auf einer nicht berechtigten Maßnahme von E.ON nach Abschnitt II) Ziffer 10.1 bzw. nach Ziffer 10.2 dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen beruht,
   c. soweit und solange für die im jeweiligen Modulvertrag genannten Verbrauchsstellen des Kunden kein Netzanschlussvertrag, kein Anschlussnutzungsvertrag und/oder bei reiner Energielieferung kein Netznutzungsvertrag bestehen oder
   d. soweit und solange E.ON an dem Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung von Energie durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 EnWG wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. Solche Umstände sind bspw. Streik und rechtmäßige Aussperrung. Die Lieferung erfolgt außerhalb der Grundversorgung.

4. Änderung des Abnahmeverhaltens, Mitteilungspflichten bei Energielieferungen

4.1. Der Kunde teilt E.ON alle vorhersehbaren wesentlichen Änderungen in seinem Verbrauchsverhalten unverzüglich schriftlich mit. Wesentliche Abweichungen sind z.B. Betriebsferien, Ausfall von Produktionsanlagen, Abweichung/Neuregelung der Arbeitszeiten/ Schichtmodelle mit Änderungen im Leistungsbedarf des Kunden größer 1 MW.

Wenn sich das Verbrauchsverhalten dauerhaft wesentlich ändert, hat E.ON einen Anspruch auf Anpassung an die geänderten Verhältnisse. Eine wesentliche Änderung im Verbrauchsverhalten ist auch dann gegeben, wenn der Kunde erstmals eigenerzeugte Energie selbst verbraucht oder mehr eigenerzeugte Energie selbst verbraucht als in dem jeweiligen Modulvertrag zugrunde gelegt.

4.2. Der Kunde teilt E.ON Änderungen der Standortverhältnisse unverzüglich schriftlich mit, soweit sie Auswirkungen auf die vertraglich vereinbarten Energielieferungen haben können, insbesondere wenn an einer Verbrauchsstelle ein vom Energieliefervertrag nicht erfasster Dritter Energie beziehen wird oder wenn eine Produktionsstätte / Anlage veräußert oder stillgelegt werden soll. In diesen Fällen hat E.ON ein außerordentliches Kündigungsrecht.

4.3. Das Recht zur Geltendmachung von Schadens- und/oder Aufwendungsersatz bleibt unberührt. Schadensersatzansprüche werden unter Zugrundelegung des vereinbarten Arbeitspreises und der bereitgestellten Vertragsmenge gemäß dem jeweiligen Modulvertrag berechnet abzüglich der von E.ON durch Weiterverkauf der vom Kunden nicht abgenommenen Energiemenge am Spotmarkt erzielbaren Erlöse.

5. Messeinrichtungen oder –systeme für Energielieferungen

5.1. Die von E.ON gelieferte Energie wird durch bereits vorhandene, den eichrechtlichen Anforderungen genügenden Messeinrichtungen oder –systeme (nachfolgend „Messeinrichtung" genannt) nach dem Messstellenbetriebsgesetz erfasst.

5.2. Für Verbrauchsstellen mit Lastgangmessung erfolgt die Messung über eine registrierende Leistungsmessung. Die Übermittlung der Messdaten erfolgt über Zählerfernauslesung.

5.3. Für Verbrauchsstellen mit Zählerstandsgangmessung erfolgt für Erdgas die Übermittlung von 1 Stunden-Verbrauchswerten, für Strom von ¼ Stunden-Verbrauchswerten über Zählerfernauslesung.

5.4. Bei Verbrauchsstellen mit Verbrauchsmessung kann E.ON die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies
   a. zum Zwecke einer Abrechnung,
   b. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder
   c. bei einem berechtigten Interesse von E.ON an einer Überprüfung der Ablesung erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist. E.ON darf bei einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2 für eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen.

5.5. Die Beauftragten von E.ON haben nach vorheriger Benachrichtigung und Vorlage eines Ausweises das Zutrittsrecht zu den Mess- und Steuereinrichtungen, soweit dies zur Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung erfolgt mit angemessenem Vorlauf vor dem geplanten Betretungstermin durch Mitteilung an den Kunden. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind.

5.6. Der Kunde kann von E.ON jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtung durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle gemäß Mess- und Eichgesetz verlangen. Die Kosten der Prüfung werden von E.ON getragen, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet und die Messeinrichtung nicht im Eigentum des Kunden steht. Ansonsten hat der Kunde die Kosten zu tragen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei E.ON, so verpflichtet er sich, E.ON zeitgleich mit der Antragstellung beim Messstellenbetreiber zu benachrichtigen.

6. Vorauszahlung für Energielieferungen

6.1. E.ON ist berechtigt, für den Energieverbrauch eines Abrechnungszeitraums jeweils zum 01. eines Liefermonats eine Vorauszahlung zu verlangen, wenn der Kunde fällige Rechnungen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bezahlt hat oder nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass die Forderungen von E.ON gegen den Kunden aus dem jeweiligen Modulvertrag nicht oder nicht rechtzeitig beglichen werden. Ein Grund zu dieser Annahme besteht insbesondere, wenn sich die Bonität des Kunden nachweislich objektiv verschlechtert (z. B. der Kunde im Bonitätsindex 2.0 der Creditreform Wirtschaftsauskunft den Wert von 300 überschreitet). E.ON ist weiterhin berechtigt, eine Vorauszahlung zu verlangen, wenn sich die Bonität eines Sicherungsgebers des Kunden entsprechend nachweislich objektiv verschlechtert oder wenn der Kunde seinen Informationspflichten nach Ziffer 7 nicht nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben. Wird die Vorauszahlung nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig geleistet, ist E.ON berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen.

6.2. Die jeweilige Vorauszahlung entspricht 100 % des Rechnungsbetrags des vorhergehenden abgerechneten Liefermonats. Wurde zuvor kein Liefermonat abgerechnet, orientiert sie sich am gemeinsam bei Vertragsschluss prognostizierten Verbrauch des Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Die Vorauszahlung wird in der jeweils nächsten Rechnung berücksichtigt.

6.3. Besteht kein Grund zu der Annahme mehr, dass die Forderungen aus dem jeweiligen Modulvertrag nicht oder nicht rechtzeitig beglichen werden, liegt also insbesondere keine wesentliche Bonitätsverschlechterung mehr vor, so wird E.ON von sich aus dem Kunden gegenüber erklären, dass die vormals geltende Abrechnungsregelung wieder Anwendung findet.

6.4. Gesetzliche Leistungsverweigerungsrechte bleiben unberührt.

7. Informationspflichten für Energielieferungen

Der Kunde wird E.ON auf deren Anforderung zur ergänzenden Beurteilung seiner Bonität die notwendigen Informationen wie z. B. aktuelle Geschäftsberichte, Handelsregisterauszug und gegebenenfalls weitergehende bonitätsrelevante Informationen bzw. entsprechende Unterlagen umgehend zur Verfügung stellen. Insbesondere hat der Kunde auf Verlangen von E.ON unverzüglich ein Exemplar der jeweils angeforderten Geschäftsberichte mit dem geprüften Jahresabschluss für die betreffenden Geschäftsjahre zur Verfügung zu stellen. Entsprechende Informationen und Unterlagen werden von E.ON vertraulich behandelt.

Darüber hinaus ist der Kunde verpflichtet, alle Tatsachen und Entwicklungen, die geeignet sind, eine ordnungsgemäße Vertragserfüllung seitens des Kunden zu beeinträchtigen, umgehend mitzuteilen. Hierunter fallen auch Tatsachen und Entwicklungen, die negative Auswirkungen auf die Bonität des Kunden haben können. Kommt der Kunde den vorgenannten Informationspflichten nicht nach, ist E.ON berechtigt, Vorauszahlung nach Ziffer 6 oder Sicherheitsleistung nach Ziffer 8 zu verlangen.

8. Sicherheitsleistung für Energielieferungen

8.1. Anstatt der Vorauszahlung nach Ziffer 6 kann E.ON in angemessener Höhe Sicherheit verlangen, die für E.ON insbesondere im Hinblick auf die Art und die Laufzeit der Sicherheit und die Person des Sicherungsgebers akzeptabel ist. Die Sicherheit ist innerhalb von fünf Werktagen nach ihrer Anforderung vom Kunden an E.ON zu leisten. Wird die Sicherheit nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig geleistet, ist E.ON berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Sofern die geleistete Sicherheit der Höhe nach die bestehenden Risiken nicht mehr abdeckt, sich die Bonität des Sicherungsgebers gemäß Ziff. 6.1 verschlechtert oder die Laufzeit der Sicherheit abläuft, ist E.ON berechtigt, eine für sie akzeptable Sicherheit nachzufordern.

8.2. Ist der Kunde mit einer Zahlungsverpflichtung in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis nach, so kann E.ON die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. In einem solchen Fall ist E.ON berechtigt, die in Anspruch genommene Sicherheit nachzufordern oder den Vertrag fristlos zu kündigen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden.

8.3. Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann.

9. Vertragsstrafe bei Missbrauch von Energielieferungen

9.1. Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist E.ON berechtigt über die Abrechnung der entnommenen Energie hinaus, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate, auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Geräte von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden vertraglichen Energiepreis zu berechnen.

9.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach der für ihn geltenden vertraglichen Preisregelung zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.

9.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe nach vorstehenden Grundsätzen über einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden.

10. Unterbrechung der Versorgung von Energielieferungen

10.1. E.ON kann die Versorgung ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen lassen, wenn der Kunde den Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern.

10.2. Bei anderen Zuwiderhandlungen gegen diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist E.ON berechtigt, die Versorgung eine Woche nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber mit der Unterbrechung der Versorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der

Kunde glaubhaft darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. E.ON kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Versorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Der Beginn der Unterbrechung der Versorgung ist dem Kunden mindestens drei Werktage im Voraus anzukündigen. Neben dieser Regelung bleiben die Rechte von E.ON nach § 321 BGB bestehen.

10.3. E.ON hat die Versorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

11. Aggregierungsverträge

Wenn zwischen dem Kunden und einem Aggregator im Sinne des EnWG, ein Vertrag besteht oder abgeschlossen wird, in dem sich der Kunde verpflichtet, dem Aggregator während des Lieferzeitraums nach diesem Stromliefervertrag Mehr- oder Minderverbrauchsmengen zu überlassen (Aggregierungsvertrag), ist der Kunde verpflichtet, E.ON unverzüglich per E-Mail an trading@eon.com über den Abschluss des Aggregierungsvertrages in Kenntnis zu setzen. Informiert der Kunde E.ON nicht oder nicht fristgerecht über das Bestehen des Aggregierungsvertrages, ist E.ON berechtigt, Ersatz des Schadens zu verlangen, der E.ON durch vom Aggregator vorgenommene Abrufe von Strommengen während der Laufzeit dieses Stromliefervertrages entsteht. Die Höhe des Schadensersatzes entspricht dem gemäß nachstehendem Satz zu zahlenden Entgelt je Abruf. Für jeden Abruf durch den Aggregator ist der Kunde verpflichtet, an E.ON für die durch den Aggregator tatsächlich abgerufene Strommenge den Preis gemäß Ziff. 2 des Preisblattes zu zahlen. Zusätzlich ist der Kunde verpflichtet, an E.ON pro Abruf eine Pauschale für den administrativen Aufwand in Höhe von 75,00 EUR zu entrichten.

12. Gesetzliche Informationen

12.1. E.ON verweist zum Thema Energieeffizienz gemäß der Informationspflicht nach § 4 Abs. 1 des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) auf die Liste der Anbieter von Energiedienstleistungen, Energieaudits und Energieeffizienzmaßnahmen bei der Bundesstelle für Energieeffizienz (www.bfee-online) sowie deren Berichte nach § 6 Abs. 1 EDL-G. Weitere Energieeffizienz-Informationen gemäß § 4 Abs. 2 EDL-G erhält der Kunde auch bei der Deutschen Energieagentur (dena) www.dena.de und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen www.vzbv.de.

12.2. Informationen zum Kundenservice und zu Streitbeilegungen:
Wenn Sie Fragen haben oder mit uns nicht zufrieden sind, ist unser Kundenservice gern für Sie da: E.ON Energie Deutschland GmbH, 089-12140785, edg-b2b-beschwerden@eon-energie.com.

12.3. Der Lieferantenwechsel ist kostenlos und wird zügig durchgeführt.

III.) Besondere Regelungen für Online-Energiedienstleistungen

1. Besondere Regelungen für die Nutzung von E.ON Online Webapplikationen

1.1. Nutzungsberechtigung

1.1.1. E.ON stellt ausschließlich den vom Kunden autorisierten Mitarbeitern Zugangsdaten zu den E.ON Online Webapplikationen bereit.

1.1.2. Der Kunde ist dazu verpflichtet, die autorisierten Mitarbeiter über den Inhalt dieser AGB sowie zu den betreffenden Modulverträgen samt seiner Anlagen und Anhänge umfassend zu informieren und zu vertragsgemäßem Handeln zu verpflichten.

1.1.3. Der Kunde trägt dafür Sorge, dass nur autorisierte Mitarbeiter die Webapplikation/en nutzen.

1.1.4. Der Kunde ist dazu verpflichtet, einen Missbrauch der Zugangsdaten (z. B. durch ehemalige Mitarbeiter oder andere Unbefugte) zu verhindern und eventuelle Änderungen der autorisierten Mitarbeiter unverzüglich schriftlich gegenüber E.ON mitzuteilen. Für den Fall des Widerrufs einer Bevollmächtigung wird der Zugang der nicht mehr autorisierten Mitarbeiter durch E.ON gesperrt. Die Umsetzung der Sperre nicht mehr autorisierter Mitarbeiter in den Webapplikationen/en kann nur an Arbeitstagen erfolgen und dauert bis zu zwei Arbeitstage. Als Arbeitstage gelten Montag bis Freitag, mit Ausnahme von bundeseinheitlichen Feiertagen sowie dem 24.12. und dem 31.12. Bis zur Umsetzung der Sperre ist der Kunde alleine dafür verantwortlich, die Nutzung der Webapplikationen für nicht oder nicht mehr autorisierte Mitarbeiter zu verhindern.

1.1.5. Der Kunde ist verpflichtet, Änderungen der Mitarbeiterdaten unverzüglich E.ON mitzuteilen.

1.2. Verbot der missbräuchlichen Nutzung, Schutzrechte

1.2.1. Die Webapplikationen dürfen nur in Verbindung mit diesen AGB genutzt werden.

1.2.2. Das Ausspähen von Daten oder Formeln in den Webapplikationen ist nicht gestattet. Die zur Verfügung stehenden Leistungen von E.ON sind urheberrechtlich oder durch sonstige Schutzrechte (unter anderem Marken, Handelsnamen) geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung nicht für vertragsfremde Zwecke genutzt werden.

1.3. Systemanforderungen

1.3.1. Der Kunde benötigt zur Nutzung der Webapplikation einen eigenen Internetzugang und die jeweils aktuellste Version eines Internetbrowsers, z.B. „Microsoft Internet Explorer".

1.3.2. Hiermit verbundene Kosten und Gefahren trägt der Kunde.

1.4. Systemverfügbarkeit

E.ON steht nicht für eine bestimmte Verfügbarkeit der Webapplikationen ein. Insbesondere können Wartungsarbeiten, Störungen bei den Zugangsvoraussetzungen des Kunden, höhere Gewalt wie bspw. Stromausfälle zu einer Nichtverfügbarkeit der Webapplikationen führen. E.ON wird erforderliche Wartungsarbeiten, soweit dies möglich ist, in nutzungsarmen Zeiten durchführen. Sollten längere vorübergehende Leistungseinstellungen oder -beschränkungen erforderlich sein, wird E.ON den Kunden über Art, Ausmaß und Dauer der Beeinträchtigung zuvor unterrichten, soweit dies den Umständen nach objektiv möglich ist und die Unterrichtung die Beseitigung bereits eingetretener Unterbrechungen nicht verzögern würde.

1.5. Rechte an Inhalten

Der Kunde akzeptiert, dass die Webapplikationen von E.ON, insbesondere Werbeinhalten der E.ON und deren Partner, insbesondere Text, Software, Musik, Sound, Fotografien, Videos, Graphiken oder anderes Material durch Urheberrechte, Marken, Dienstleistungsmarken, Patente oder andere Schutzrechte geschützt sind. Aus diesem Grund ist der Kunde auch nur berechtigt, für die Dienste der Webapplikationen diese Inhalte so zu nutzen, wie E.ON bzw. der jeweilige Werbetreibende dies erlauben. Der Kunde darf die Webapplikationen, insbesondere die dort bereitgestellten Inhalte, nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von E.ON oder des jeweiligen Werbetreibenden vervielfältigen, reproduzieren, verbreiten, umgestalten oder abändern.

1.6. Freistellung

1.6.1. Der Nutzer verpflichtet sich, E.ON von jeder Haftung freizustellen bzw. Ersatz für Schäden zu leisten, die sich aus der unberechtigten Nutzung oder dem Missbrauch seiner Zugangsdaten ergeben.

1.6.2. Der Nutzer verpflichtet sich, E.ON bei unberechtigter Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe von Inhalten und Services von E.ON und der Zugangsdaten an Dritte von allen Ansprüchen und Forderungen Dritter freizustellen. Dies gilt auch, wenn ein Dritter die Services von E.ON mit Hilfe des Computers des Nutzers in Anspruch genommen hat und hierbei Schutzrechte anderer Dritter verletzt wurden. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen durch E.ON bleibt hiervon unberührt.

1.7. Haftungsbeschränkungen

1.7.1. Die Nutzung der Webapplikationen durch den Nutzer erfolgt auf eigenes Risiko. Der Nutzer ist ausschließlich selbst für Schäden, insbesondere Schäden an seinem Computersystem, und Datenverluste verantwortlich, die durch einen Download aus den Webapplikationen verursacht werden. E.ON übernimmt zudem keine Haftung für die Zugangsmöglichkeit auf die Webapplikationen oder die Zugriffsqualität.

1.7.2. Ferner ist E.ON nicht verantwortlich für die Inhalte von Dritten, insbesondere von Partnern oder Interessenten sowie für die Inhalte der verlinkten Seiten außerhalb von E.ON.

1.8. Passwortverwaltung

Der Nutzer ist zur Geheimhaltung seiner Zugangsdaten (Nutzername, Passwort) verpflichtet. Der Nutzer ist ausschließlich selbst für die vertrauliche Behandlung seiner Zugangsdaten verantwortlich. Ferner ist ausschließlich der Nutzer für alle Handlungen verantwortlich, die unter seinen Zugangsdaten durchgeführt werden. Der Nutzer verpflichtet sich auch, E.ON von jeder unautorisierten Nutzung seiner Zugangsdaten oder über sonstige Umstände, die den Betrieb der jeweiligen Webapplikation durch E.ON beeinträchtigen könnten (z.B. Computerviren seitens des Nutzers) unverzüglich zu unterrichten, sobald er davon Kenntnis erlangt.

2. Nutzungsbedingungen für Online-Visualisierung von Verbrauchsinformationen

2.1. Geltungsbereich

Diese Nutzungsbedingungen gelten verpflichtend für die Nutzung der Online-Anwendung zur Visualisierung von Strom- und Erdgasverbräuchen des Kunden (nachfolgend „Online-Anwendung" genannt) der E.ON Energie Deutschland GmbH (nachfolgend „E.ON" genannt) durch den Kunden.

2.2. Leistungsumfang

2.2.1. E.ON stellt dem Kunden die Online-Anwendung in der jeweils aktuellen Version als Software-as-a-Service-Dienst (nachfolgend „SaaS" genannt) zur Verfügung. Hierdurch wird dem Kunden ermöglicht, die auf den Servern von E.ON bzw. eines von E.ON beauftragten Dienstleisters gespeicherte und ablaufende Software über eine Internetverbindung im Rahmen des Vertragszwecks zu nutzen und die in diesem Zusammenhang verwendeten Daten mit ihrer Hilfe zu speichern und zu verarbeiten.

2.2.2. E.ON wird Virenscanner und Firewalls einsetzen, um unberechtigte Zugriffe auf die Daten des Kunden und die Übermittlung schädigender Daten, insbesondere Viren, zu verhindern bzw. zu unterbinden, soweit dies mit zumutbarem wirtschaftlichem und technischem Aufwand möglich ist. Es ist dem Kunden jedoch bekannt, dass ein vollständiger Schutz vor schädigenden Daten nicht möglich ist.

2.2.3. E.ON wird die Software für die Online-Anwendung z. B. durch Updates, neue Versionen etc. aktualisieren.

2.3. Nutzungs- und Schutzrechte

2.3.1. E.ON räumt dem Kunden ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, nicht unterlizenzierbares beschränktes Recht zur Nutzung der Online-Anwendung auf dem System im Rechenzentrum von E.ON über das Internet ein (SaaS-Nutzung). Darüber hinaus gehende Rechte erhält der Kunde nicht.

2.3.2. Die zur Verfügung stehenden Leistungen von E.ON sind urheberrechtlich oder durch sonstige Schutzrechte (z. B. Markenrechte oder Patente) geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung nicht für vertragsfremde Zwecke genutzt werden.

2.4. Zugang zur Online-Anwendung

2.4.1. E.ON stellt dem Kunden Zugangsdaten zu der Online-Anwendung bereit. Der Kunde ist zur Geheimhaltung seiner Zugangsdaten (Nutzername, Passwort) verpflichtet und für alle Handlungen verantwortlich, die unter Nutzung der Zugangsdaten durchgeführt werden.

2.4.2. Der Kunde ist dazu verpflichtet, Mitarbeiter oder Dritte wie z. B. Dienstleister, denen er Zugangsdaten zur Verfügung stellt, über den Inhalt dieser Nutzungsbedingungen umfassend zu informieren und zu entsprechendem Handeln zu verpflichten und einen Missbrauch von Zugangsdaten auch durch Mitarbeiter und Dritte zu verhindern.

2.4.3. Der Kunde verpflichtet sich zudem, E.ON von jeder unautorisierten Nutzung der Zugangsdaten oder über sonstige Umstände, die den Betrieb der jeweiligen Online-Anwendung durch E.ON beeinträchtigen könnten (z. B. Computerviren seitens des Kunden) unverzüglich zu unterrichten, sobald er davon Kenntnis erlangt.

2.5. Systemanforderungen

2.5.1. Der Kunde benötigt zur Nutzung der Online-Anwendung einen auf eigene Kosten und Gefahren einzurichtenden Internetzugang mit der jeweils aktuellsten Version eines Internetbrowsers.

2.5.2. Die Nutzung der Online-Anwendung durch den Kunden erfolgt auf eigenes Risiko. Der Kunde ist ausschließlich selbst für Schäden, insbesondere Schäden an seinem webfähigen Endgerät mit Internetverbindung und Datenverluste verantwortlich, die etwa durch einen Download verursacht werden.

2.6. Haftungsfreistellung

2.6.1. Der Kunde verpflichtet sich, E.ON von jeder Haftung freizustellen bzw. Ersatz für Schäden zu leisten, die sich aus der unberechtigten Nutzung oder dem Missbrauch der Zugangsdaten ergeben.

2.6.2. Dies gilt auch, wenn ein Dritter über Zugangsdaten die Services der Online-Anwendung in Anspruch nimmt und hierbei Schutzrechte anderer Dritter verletzt werden. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen durch E.ON gegenüber dem Kunden bleibt hiervon unberührt.

Allgemeine Datenschutzhinweise der E.ON Energie Deutschland GmbH

1. Verantwortlicher
Verantwortlicher für die Verarbeitung der in diesem Datenschutzhinweis beschriebenen Verarbeitungen im Sinne des Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO; im Folgenden sind Art. ohne Gesetzesangabe solche der DSGVO) ist die **E.ON Energie Deutschland GmbH, Arnulfstraße 203, 80634 München.**

2. Verarbeitung
Im Folgenden informieren wir Sie über unseren Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten. Weitere Informationen halten wir online unter **www.eon.de/datenschutz** zum Abruf bereit. Wir schicken Ihnen auf Anfrage an uns (per Post, siehe Ziffer 12 oder per Telefon 0871-95 38 62 00) diese Datenschutzhinweise einschließlich der weiteren Informationen per Post zu.

3. Unternehmenskunden
Bei Unternehmenskunden verarbeiten wir personenbezogene Daten von ihren Kontaktpersonen, die Sie als Unternehmenskunde uns als Kontaktpersonen angegeben haben, für die Begründung, Abwicklung und Beendigung des Kundenverhältnisses.

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zu den im Folgenden aufgeführten Zwecken. Weitere Informationen zu den jeweiligen Verarbeitungen erhalten Sie online unter **www.eon.de/datenschutz.**

4.1 Verarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a)
Aufgrund Ihrer Einwilligung verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten und weitere Daten zu Zwecken der Visualisierung von Messwerten im Rahmen eines Messstellenvertrags, der Werbung, insbesondere zur werblichen Ansprache (vorbehaltlich des Postversands) und Umfragen.

4.2 Verarbeitung zur Erfüllung des zwischen Ihnen und uns geschlossenen Vertrags, Art. 6 Abs. 1 lit. b)
Zur Erfüllung des mit Ihnen abgeschlossenen Vertrags sowie zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Ihre Anfrage hin verarbeiten wir Ihre Daten sowie anschlussbezogene Daten, um Sie mit unseren Leistungen beliefern zu können, Leistungen abzurechnen, anzupassen bzw. auszusetzen, Sie zu kontaktieren und ggf. den Vertrag mit Ihnen zu beenden. Ferner verwenden wir Ihre Daten, um zivilrechtliche und vollstreckungsrechtliche Ansprüche geltend zu machen, durchzusetzen, abzuwehren oder Schlichtungsstellenverfahren vorzubereiten und durchzuführen.

4.3 Verarbeitung aufgrund unserer berechtigten Interessen, Art. 6 Abs. 1 lit. f)
Unser Ziel ist es, die Kundenbeziehung mit Ihnen zu begründen, zu erhalten, zu bewerten, unsere Produkte und Leistungen zu verbessern und diese besser zu verstehen sowie Ihnen relevante und optimierte Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Dazu nutzen wir Daten über Sie, Ihre Interessen sowie anschlussbezogene und gerätespezifische Daten, Daten in Zusammenhang mit und über den Leistungsbezug sowie Ihr Zahlungsverhalten. Wenn diese Daten öffentlich zugänglich sind, nutzen wir auch diese oder erwerben Daten von Dritten, um diese mit Ihren Daten zu kombinieren. Bei Unternehmenskunden nutzen wir weitere Daten über Ihr Unternehmen, um zu entscheiden, ob Hindernisse über einen Vertragsschluss mit Ihnen bestehen. Unbeschadet der Fälle in Ziffer 4.2 verarbeiten wir Ihre weiteren Kontaktdaten auch auf Basis unseres berechtigten Interesses, um Sie in Vertragsangelegenheiten zu kontaktieren. Rechtsgrundlage für die vorgenannten Verarbeitungen ist unser berechtigtes Interesse zur Einhaltung rechtlicher Vorgaben, zur Förderung des Absatzes sowie der Verbesserung und (Weiter-)Entwicklung unserer Leistungen.

4.4 Bonitätsauskünfte, Inkasso, Adressermittlungen
Wir übermitteln vor Vertragsabschluss zur Prüfung Ihrer Identität, Ihrer Bonität und darüber hinaus im Falle von nicht vertragsgemäßem Verhalten (Nichtzahlung von Forderungen) oder betrügerischem Verhalten Daten an Wirtschaftsauskunfteien und/oder vergleichen Ihre Daten mit den Daten, die wir von Wirtschaftsauskunfteien zu demselben Zweck erhalten. Eine detaillierte Aufstellung der beauftragten Wirtschaftsauskunfteien finden Sie online unter **www.eon.de/wirtschaftsauskunfteien**. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA und des Verbands der Vereine Creditreform e.V. können Sie online unter www.schufa.de/datenschutz, www.creditreform.de/datenschutz oder bei uns abfragen. Rechtsgrundlagen dieser Verarbeitungen sind Art. 6 Abs. 1 lit. b) und Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse, die Zahlungsfähigkeit unserer Kunden und unsere Verfahren hierzu zu überprüfen und ggf. anzupassen sowie unsere gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen.

4.5 Verarbeitung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, Art. 6 Abs. 1 lit. c)
Als Versorgungsunternehmen unterliegen wir unter anderem in Bezug auf die Grundversorgung gesetzlichen Verpflichtungen, die eine Verarbeitung Ihrer Daten zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten erforderlich machen. Ferner unterliegen wir bestimmten Melde- und Auskunftspflichten aufgrund gesetzlicher Vorgaben, für die wir Ihre Daten verarbeiten.

5. Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten
Wenn Sie uns bestimmte Daten nicht zur Verfügung stellen, können wir mit Ihnen keinen Vertrag schließen.

6. Automatisierte Einzelfallentscheidung einschließlich Profiling
Wir treffen eine automatisierte Entscheidung, ob wir einen Vertrag mit Ihnen abschließen können. Dafür bewerten wir Ihre Zahlungsfähigkeit – entweder mit Hilfe von Wirtschaftsauskunfteien oder durch unsere eigenen Erfahrungen mit Ihnen. Sie können eine ablehnende Entscheidung durch uns anfechten und ihren eigenen Standpunkt mitteilen. Wir werden Ihre Angaben prüfen und unsere Entscheidung dahingehend untersuchen, ob sie Bestand hat. Sie können uns hierzu über die in Ziffer 12 genannten Kontaktdaten kontaktieren.

7. Kategorien von Empfängern von Daten
Soweit zulässig, geben wir personenbezogene Daten an Unternehmen in unserem Konzern, externe Dritte sowie öffentliche Stellen in bestimmten Fällen weiter, etwa im Zusammenhang mit unserem Leistungsverhältnis oder wenn wir gesetzlich hierzu verpflichtet sind.

8. Verarbeitung personenbezogener Daten aus anderen Quellen
Wir verarbeiten Daten, die wir zulässiger Weise aus öffentlich zugänglichen Quellen gewinnen oder von Dritten (einschl. Konzerngesellschaften) erhalten, soweit dies für die zuvor genannten Zwecke erforderlich ist.

9. Datenübermittlung in ein Drittland
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dienstleister, die ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums („Drittland") haben. Eine solche Übermittlung erfolgt nur, soweit dies gesetzlich zulässig ist, etwa auf Grund Ihrer Einwilligung, eines Angemessenheitsbeschlusses und/oder geeigneter Garantien.

10. Datenschutzbeauftragter
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: E.ON Energie Deutschland GmbH, Datenschutzbeauftragter, Brüsseler Platz 1, 45131 Essen, E-Mail: datenschutzbeauftragter@eon.de.

11. Speicherdauer
Wir speichern Ihre Daten, solange wir diese benötigen oder weiterverarbeiten dürfen oder müssen und löschen diese im Anschluss.

12. Betroffenenrechte
Sie erreichen uns zur Wahrnehmung der im Folgenden aufgeführten Rechte unter: E.ON Energie Deutschland GmbH, Postfach 14 75, 84001 Landshut, Stichwort: DATENSCHUTZ oder per E-Mail: betroffenenanfrage@eon.de. Wenn Sie keine Werbung wünschen, können Sie sich zudem auch wie folgt an uns wenden: E.ON Energie Deutschland GmbH, Postfach 14 75, 84001 Landshut, Stichwort: KEINE WERBUNG oder per E-Mail: keinewerbung@eon.de.

12.1 Auskunft, Berichtigung, Löschung etc.
Gerne geben wir Ihnen Auskunft darüber, ob und welche personenbezogenen Daten von Ihnen bei uns verarbeitet werden und an wen wir diese ggf. weitergegeben haben. Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen können Sie unter anderem folgende weiteren Rechte geltend machen: Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung für bestimmte Zwecke).

12.2 Widerrufsrecht
Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit uns gegenüber für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt von einem Widerruf unberührt.

12.3 Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie sind berechtigt, diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln. Sofern technisch machbar, haben Sie das Recht, eine Übermittlung von uns direkt an einen anderen Verantwortlichen zu erwirken.

12.4 Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die auf der Grundlage einer Interessenabwägung oder im öffentlichen Interesse erfolgt, Widerspruch einzulegen, wenn dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch, um Direktwerbung zu betreiben. Sofern Sie keine Werbung erhalten möchten, haben Sie jederzeit das Recht, Widerspruch dagegen einzulegen: dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Diesen Widerspruch werden wir für die Zukunft beachten. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an: E.ON Energie Deutschland GmbH, Postfach 14 75, 84001 Landshut, Stichwort: DATENSCHUTZ oder per E-Mail: betroffenenanfrage@eon.de

12.5 Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht, sich bei Fragen oder Beschwerden an eine Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu wenden. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (www.lda.bayern.de).

Wichtiger Hinweis: Dieses Formblatt betrifft Sie nur, wenn Sie ein intelligentes Messsystem nutzen. Informationen zu Ihrem Messsystem finden Sie in Ihrer Vertragsbestätigung. Die Bundesnetzagentur hat das Formblatt erstellt und wir sind gesetzlich verpflichtet, es bereitzustellen.

Formblatt für die Datenkommunikation mit einem Smart-Meter-Gateway zwischen den Beteiligten gemäß § 54 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)

Präambel

(1) [1]Das folgende Formblatt dient der Verpflichtung aus § 54 MsbG. [2]Hiernach muss Bestandteil vertraglicher Regelungen, die eine Datenkommunikation durch das oder mit Hilfe des Smart-Meter-Gateways auslösen, ein leicht verständliches Formblatt sein, in dem kurz, einfach, übersichtlich und verständlich die sich aus dem Vertrag ergebende Datenkommunikation aufgelistet wird. [3]Das Formblatt ist Bestandteil der konsolidierten Messstellenverträge zwischen Messstellenbetreiber und Anschlussnutzer/-nehmer bzw. Lieferant, die durch die Bundesnetzagentur im Verfahren BK6-24-125 festgelegt wurden.

(2) [1]Bei dem vorliegenden Formblatt handelt es sich um den Standard für Übermittlungsvorgänge für alle erzeugenden Einspeisestellen und verbrauchenden Entnahmestellen, die vollständig mit intelligenten Messsystemen ausgestattet sind. [2]Dieses Formblatt bezieht sich auf die vom Messstellenbetreiber zu erbringenden Standardleistungen. [3]Der Zweck der Datenkommunikation liegt dabei in der Bilanzierung und Abrechnung.

(3) [1]Lieferanten und Kunden können darüber hinaus individuelle und abweichende Regelungen bzgl. Art und Umfang der vom Messstellenbetreiber zu übermittelnden Werte, Intervalle, Fristen und Empfänger vereinbaren. [2]Auch im Hinblick auf die Dienste eines Energie-Service-Anbieters (ESA) sind solche Vereinbarungen möglich.

§ 1 Begriffsbestimmungen und Rollenbeschreibungen

(1) Im Rahmen dieses Formblattes werden folgende Abkürzungen für die Beteiligten verwendet:

Abkürzung	Beteiligter
NB	Netzbetreiber
LF	Lieferant
ÜNB	Übertragungsnetzbetreiber
MSB	Messstellenbetreiber

(2) Soweit nicht anders gekennzeichnet, sind für die Begriffsbestimmungen § 2 MsbG in der jeweils geltenden Fassung, sowie § 3 Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in der jeweils geltenden Fassung heranzuziehen.

(3) Es gelten für die Marktkommunikation die Vorgaben der Festlegung „Wechselprozesse im Messwesen (WiM) der Bundesnetzagentur (Az. BK6-09-034) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2 Messwerterhebung

(1) Soweit Stromwandler an den Zählern vorhanden sind, werden Wandlerfaktoren in der aus den im Zählerstand gebildeten Energiemenge im Zählerstand oder im Lastgang berücksichtigt.

(2) [1]Darüber kann der Messstellenbetreiber sog. Netzzustandsdaten erheben. [2]Diese umfassen Daten und Informationen, die zur Ermittlung des Netzzustandes verarbeitet werden können. [3]Der Messstellenbetreiber darf diese nach § 56 MsbG nur im Auftrag des Netzbetreibers und nur in begründeten Fällen erheben. [4]Solche Fälle liegen vor, wenn Netzzustandsdaten für die Gewährleistung eines sicheren, zuverlässigen und leistungsfähigen Betriebs des Energieversorgungsnetzes erforderlich sind und dazu vom Betreiber von Verteilernetzen erhoben werden

- an Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz,
- an steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen nach § 14a EnWG oder
- an Zählpunkten mit intelligenten Messsystemen; im Übrigen an Zählpunkten mit einem Jahresstromverbrauch von über 20.000 Kilowattstunden.

(3) In anderen als den vorgenannten Regelfällen dürfen Netzzustandsdaten nur erhoben werden, wenn sie keine personenbezogenen Daten darstellen.

§ 3 Weitere Datenkommunikation

[1]Durch die Bestellung von Zusatzleistungen nach § 34 Abs. 2 MsbG kann im Einzelfall eine weitere Datenkommunikation ausgelöst werden, wie insbesondere durch die Erhebung und die minütliche Übermittlung von Netzzustandsdaten an den Netzbetreiber über das Smart-Meter-Gateway nach Maßgabe der §§ 56 und 64 MsbG an bis zu 25 Prozent der vom Messstellenbetreiber in dem betroffenen Netzgebiet mit intelligenten Messsystemen ausgestatteten Netzanschlüssen. [2]Dies gilt auch dann, wenn der Nachfrager der Zusatzleistung und der Vertragspartner des Messstellenvertrages nicht identisch sind.

§ 4 Darstellung der zu übermittelnden Werte

(1) Eine Darstellung der zu übermittelnden Werte erfolgt in der nachfolgenden Tabelle.

(2) Im Rahmen der tabellarischen Darstellung der zu übermittelnden Werte sind die dort verwendeten Begriffe wie folgt zu verstehen:

- Einspeise- und Entnahmestelle (Marktlokation)
- Lokation, an der Energie gemessen wird samt der zur Ermittlung und ggfs. Übermittlung der Messwerte erforderlichen technischen Einrichtungen (Messlokation)
- Netzanschluss (Netzlokation)

(3) Netzzustandsdaten werden in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt, da sie technisch nicht über denselben Weg wie Messwerte übertragen werden.

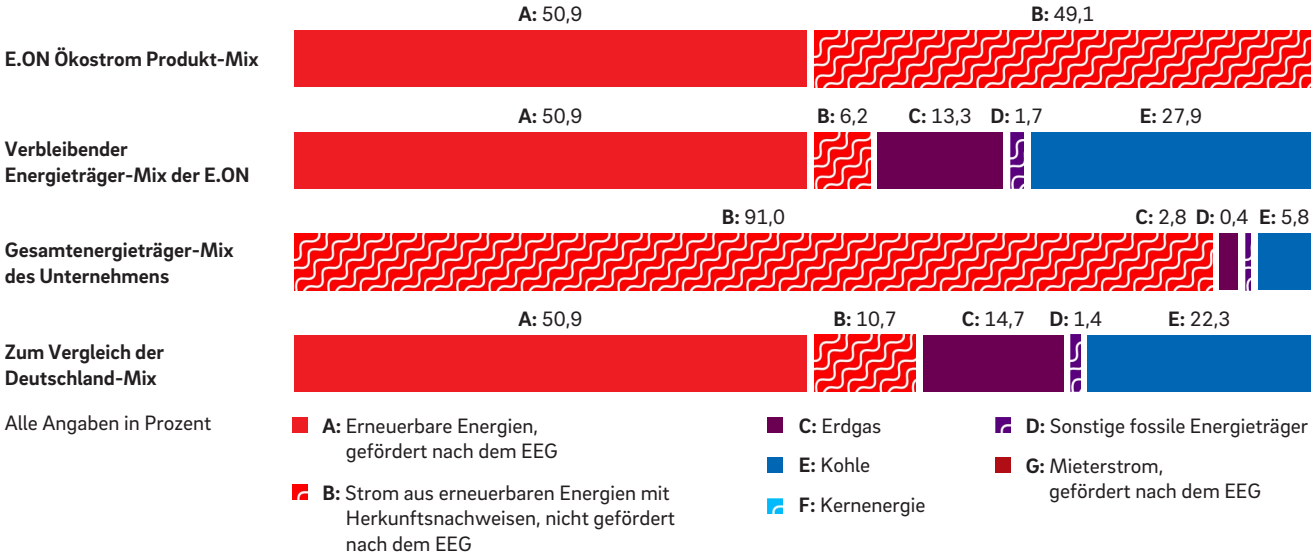
Nr.	Auslöser	Lokation	Art und Umfang der vom MSB zu übermittelnden Werte	Intervall	Empfänger			
					NB	LF	ÜNB	MSB
1	Turnusmäßige/ regelmäßige Ablesung	Marktlokation	Lastgang für den Vortag bzw. die Vortage	täglich	x	x	x	__
			Monatsarbeitsmenge und Maximalleistung des Vormonats	monatlich	x	x	__	__
		Netzlokation	Lastgang für den Vortag bzw. die Vortage	täglich	x	x	__	__
		Messlokation	Lastgang für den Vortag bzw. die Vortage	täglich	x	x	__	x
			Zählerstand des Monatsersten 00:00 Uhr (Monatswechsel)	monatlich	x	x	__	x
2	Lieferbeginn/ Neuanlage/ Beginn der Ersatz-/ Grund-versorgung/ Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlokation	Messlokation	Zählerstand 00:00 Uhr des bestätigten Zuordnungsbeginns	einmal für Auslöser	x	x	__	x
3	Lieferende / Anfrage zur Beendigung der Zuordnung des LFA zur Marktlokation bzw. Tranche	Marktlokation	Arbeitsmenge und Maximalleistung zwischen dem letzten Ablesetermin und dem bestätigten Zuordnungsende	einmal für Auslöser	x	x	__	__
		Messlokation	Zählerstand 00:00 Uhr des bestätigten Zuordnungsendes	einmal für Auslöser	x	x	__	x
4	Zwischenablesung	Marktlokation	Arbeitsmenge zwischen dem Zwischenablesetermin 00:00 Uhr und dem letzten Ablesetermin	einmal je Anforderung	x	x	__	__
		Messlokation	Zählerstand des Zwischenablesetermins 00:00 Uhr	einmal je Anforderung	x	x	__	x
5	Gerätewechsel, Geräte-übernahme und Änderung der Konfiguration	Marktlokation	Arbeitsmenge und Maximalleistung zwischen dem Geräteeinbaudatum 00:00 Uhr, Geräteübernahmedatum 00:00 Uhr oder der Änderung der Konfiguration 00:00 Uhr und dem letzten Ablesetermin bzw. bei Stilllegung zwischen dem Folgetag 00:00 Uhr des Geräteausbaudatums und dem letzten Ablesetermin	einmal je Auslöser	x	x	__	__
		Messlokation	Zählerstand zum Geräteausbauzeitpunkt, Geräteeinbauzeitpunkt, Geräteübernahmedatum 00:00 Uhr oder zur Änderung der Konfiguration 00:00 Uhr	einmal je Auslöser	x	x	__	x

Strommix der E.ON Energie Deutschland GmbH

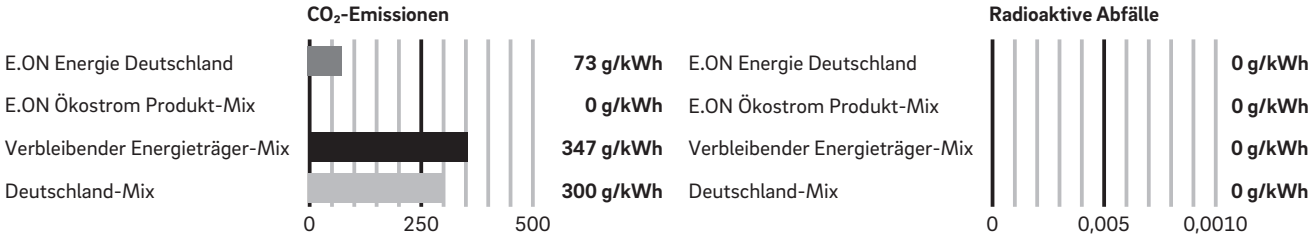
Stromkennzeichnung gemäß § 42 Abs. 1 EnWG auf Basis der Daten von 2025, gültig ab 01.07.2026.

Mit diesem Strommix werden unsere Kunden beliefert:

Bei den E.ON Ökostrom Produkten beschafft E.ON für 100 % der von den Kunden verbrauchten Strommengen vom Umweltbundesamt ausgestellte bzw. anerkannte Herkunftsnachweise. Diese Herkunftsnachweise bescheinigen, dass Strommengen im Umfang des Verbrauchs der Kunden zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen, wie Wind- und Solarenergie, Wasserkraft, Energie aus Biomasse und Erdwärme, erzeugt und in das Stromnetz eingespeist werden. Der Anteil „Strom aus erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG" beim E.ON Ökostrom Produkt-Mix ist dennoch nicht mit 100 % ausgewiesen. Dies ist Folge einer gesetzlichen Regelung. Danach ist E.ON Energie Deutschland GmbH verpflichtet, den Anteil „erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG" in der Stromkennzeichnung anzugeben, und zwar sowohl im E.ON Ökostrom Produkt-Mix als auch im verbleibenden Energieträger-Mix. Der Anteil „erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG" ist der rein rechnerische Anteil der Erzeugungsmengen, die nach dem EEG gefördert werden, und beträgt 50,9 %. Mit der Stromkennzeichnung setzt die E.ON Energie Deutschland GmbH die Anforderungen gemäß § 42 EnWG um.



Aus der Stromerzeugung ergeben sich diese Umweltauswirkungen:



Ausweisung Herkunftsstaaten Ökostrom nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 EnWG:

Norwegen	**34,443 %**	Spanien	**7,051 %**	Litauen	**0,526 %**	Slowenien	**0,237 %**	Griechenland	**0,001 %**
Frankreich	**15,739 %**	Island	**3,840 %**	Österreich	**0,461 %**	Estland	**0,203 %**	**Gesamt**	**100,00 %**
Schweden	**11,706 %**	Dänemark	**1,846 %**	Ungarn	**0,437 %**	Niederlande	**0,185 %**		
Deutschland	**10,223 %**	Portugal	**1,838 %**	Lettland	**0,394 %**	Slowakei	**0,176 %**		
Finnland	**9,004 %**	Italien	**1,358 %**	Kroatien	**0,306 %**	Tschechien	**0,026 %**		

Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich anderer Meinung bin?
Sollten Sie mit uns nicht zufrieden sein, können Sie sich gerne an die E-Mail-Adresse **edg-b2b-beschwerden@eon-energie.com** oder die Telefonnummer 089 12140785 wenden. Wenn wir gemeinsam keine Lösung finden, haben Sie, wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle Energie e. V. zu wenden. Die Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle Energie e. V. ist für uns als Ihren Energieliefe ranten verpflichtend. Kontaktdaten: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, T 030 27572400, **info@schlichtungsstelle-energie.de**, **schlichtungsstelle-energie.de**.

Wo kann ich mehr über meine Rechte erfahren?
Zusätzliche Informationen zu Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Strom und Erdgas, zu geltendem Recht und den Rechten von Privatkunden erhalten Sie über den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur. Kontaktdaten: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Verbraucherservice, Postfach 80 01, 53105 Bonn, T 0228 141516, **verbraucherservice-energie@bnetza.de**

E.ON Energie Deutschland GmbH | Arnulfstr. 203 | 80634 München | eon.de

E.ON Energie Deutschland GmbH
Postfach 14 75
84001 Landshut

SEPA-Lastschriftmandat

Betrifft Vertragskonten gemäß jeweils aktueller Anlage "Verbrauchsstellenliste"

1. Kontaktdaten

Bitte vollständig ausfüllen

Kundennummer

Kundenname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Telefonnummer (mit Vorwahl)

E-Mail-Adresse

2. Bankverbindung

Nichtzutreffendes bitte streichen

Ich / Wir ermächtige/n die E.ON Energie Deutschland GmbH („E.ON") mit der Gläubiger ID DE41EON00000129793, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Außerdem weise/n ich / wir meine Bank an, die vorgenannten Lastschriften einzulösen. Dieses Konto soll ebenfalls für die Auszahlung von eventuellem Guthaben verwendet werden. Die Referenznummer für das SEPA-Mandat erhalte/n ich / wir separat von E.ON. Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die 14tägige Frist für die Information (Pre-Notification) vor Einzug einer fälligen Zahlung auf fünf Arbeitstage verkürzt wird.

Kontoinhaber: Vorname, Nachname (bitte nur ausfüllen, falls Sie nicht der Kontoinhaber sind)

IBAN

Bank

Hinweis: Sie können innerhalb von acht Wochen ab Belastungsdatum die Erstattung des jeweiligen Betrags verlangen.
Es gelten dabei die mit Ihrer Bank vereinbarten Bedingungen.

Datum

X

Unterschrift des Kontoinhabers / Berechtigten

ZZEPA_MANDAT-